

1501942-02.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado aos acusados. Houve confissão judicial corroborada por prova idônea colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que os acusados foram pessoalmente reconhecidos pela vítima, em solo policial, além de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501942-02.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501942-02.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS DOMINGUES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

JHONATHAN LEITE DOS SANTOS e VICTOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS DOMINGUES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, agindo ambos em concurso com outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo Fiat/Uno Vivace 1.0, placas FGB-8B71, uma carteira contendo documentos pessoais, um aparelho celular, cinco braceletes digitais e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima Ruânderson Sebastião Landim Gomes.

Recebida a denúncia (fls. 80/82), os acusados foram citados e ofereceram resposta à acusação às fls. 109/111.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária, mantida a custódia cautelar dos acusados (fls. 112/113).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns, bem como interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram. É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº AR5275-1/2021 (fls. 06/11), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 36/37), pelo laudo pericial do simulacro de arma de fogo apreendido (fls. 94/96), bem como pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao serem interrogados em juízo, os acusados apresentaram a mesma versão, confirmando a prática do roubo em concurso de pessoas. Afirmaram que, na data dos fatos, estavam juntos bebendo numa adega, quando o terceiro indivíduo não identificado convidou-os para praticarem o assalto e, assim, chamaram o motorista de aplicativo, entraram no veículo e lhes subtraíram os pertences e o automóvel, após o anúncio do assalto efetuado pelo comparsa não identificado. Confirmaram que, após, foram presos em flagrante delito, oportunidade em que Jhonathan estava em poder dos objetos do ofendido e o terceiro indivíduo dispensou o simulacro utilizado.

Como dito, a confissão dos acusados foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Ruânderson, em sede policial, declarou que “é motorista de aplicativo e que recebeu a oferta de uma corrida no bairro Eldorado. Chegando no local, 3 indivíduos entraram no carro, informando que haviam solicitado a corrida por meio de outra pessoa, pois não possuem o aplicativo. Afirmam que ficou com receio, mas mesmo assim decidiu proceder à corrida. Logo que se aproximou do destino final, na rua Argia, bairro Assunção, na cidade de São Bernardo, anunciaram o assalto, estando um deles lhe apontando uma arma. Por receio, entregou o veículo aos assaltantes, que também levaram seu aparelho celular, 5 pulseiras digitais, sua carteira e a importância de 100 reais, que se encontravam no veículo. Logo que saíram com seu carro, procurou pelo bairro algum policial e obteve ajuda para acionar o 190. Por fim, algum tempo depois foi solicitado a comparecer nesta delegacia, pois seu veículo havia sido encontrado.” (fls. 17). Ainda em sede policial, reconheceu, pessoalmente, os acusados como autores do delito, bem como os objetos com eles apreendidos como sendo de sua propriedade (fls. 34/35).

Todavia, não foi localizada para ser ouvida em juízo.

A palavra da vítima, ainda que em sede policial, deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, em especial a confissão, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas.

Nesse sentido:

“Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado” (RJTACRIM 43/235). A testemunha Princy, policial militar, em depoimento extrajudicial, aduziu “que realizava, juntamente com seu colega Diego, patrulhamento no bairro Eldorado, neste município, especificamente na rua Baleia, altura do nº 100, quando se depararam com o veículo FIAT UNO, placa FGB8B71, que havia sido roubado minutos antes no município de São Bernardo do Campo, informação esta obtida através do COPOM durante a ronda. Logo que foram iniciados os procedimentos de abordagem, 3 indivíduos saíram do veículo e correram pela via, um deles dispersando um simulacro ao chão, sendo 2 deles capturados pelos patrulheiros, logo em seguida. Realizada a busca pessoal, com VICTOR nada foi encontrado, porém foi o responsável por jogar o simulacro no chão ao tentar se evadir. Com JHONATHAN foi encontrado em seu bolso uma pulseira digital, a chave do veículo e a carteira da vítima. Ato contínuo, se encaminharam ao presente distrito, juntamente com os indivíduos capturados, solicitando a vítima também o seu comparecimento.” (fls. 14/15).

Em juízo, confirmou integralmente seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, confirmando a prisão dos acusados em flagrante delito, após desembarcarem do veículo subtraído.

O policial militar Diego, por seu turno, em depoimento judicial, corroborou o

alegado por seu parceiro, nada acrescentando de relevante ao conjunto probatório. Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações da vítima, na fase extrajudicial, e os depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, além da própria confissão dos acusados, que confirmaram a conduta descrita na denúncia e a eles imputada.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoas inocentes, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado aos acusados. Houve confissão judicial corroborada por prova idônea colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que os acusados foram pessoalmente reconhecidos pela vítima, em solo policial, além de terem sido presos em flagrante delito, após desembarcarem do veículo subtraído, quando tentaram empreender de fuga, ocasião em que Victor dispensou o simulacro de arma de fogo e, em poder de Jhonathan, foi localizada parte dos bens subtraídos, o que foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas policiais. Não bastasse, os acusados confessaram a prática do delito em solo policial e em juízo, o que torna a autoria certa.

Registre-se que o simulacro de arma de fogo utilizado para a prática do delito foi apreendido e submetido à perícia, constatando-se que “...poderia assemelhar-se com arma de fogo, aliada às condições psicológicas da(s) vítima(s) no momento da ocorrência, permite inferir que tal objeto pode, perfeitamente, ser confundido com uma arma de fogo verdadeira é capaz de exercer poder de intimidação” (fls. 95).

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que a vítima confirmou a presença de três assaltantes.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que todos atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, abordaram a vítima e tentaram fugir juntos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

O delito de roubo consumou-se no momento em que a vítima foi desapossada de seus bens. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga dos acusados e do comparsa em poder dos bens.

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito na denúncia, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, fixo-lhes a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão de ambos os acusados, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de diminuí-la.

Reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique. Sem informações a respeito da situação econômica dos acusados, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, em que pese a gravidade do delito praticado, considerando a confissão, a menoridade e a primariedade dos acusados.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar JHONATHAN LEITE DOS SANTOS e VICTOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS DOMINGUES, qualificados nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Estando os acusados presos provisoriamente e, ainda, considerando a gravidade do delito e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revedo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de “detração” do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual dos sentenciados, se necessário for.

Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA